

0003825-91.2018.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Soares

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

Gabriel Soares é acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 28, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, da Lei 8069/90, por fatos supostamente ocorridos em 07/02/2016.

A denúncia foi recebida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003825-91.2018.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003825-91.2018.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Soares

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

Gabriel Soares é acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 28, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, da Lei 8069/90, por fatos supostamente ocorridos em 07/02/2016.

A denúncia foi recebida em 17/10/2018 (fls. 147) e o réu não foi localizado para ser citado.

Houve apresentação de resposta à acusação (fls. 109/110).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, friso que quanto ao delito tipificado no artigo 28, caput, Lei 11343/06 foi julgada extinta a punibilidade pela prescrição (fls. 147). Quanto ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, estabelece o artigo 61, do Código de Processo Penal que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Sabe-se que a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa por antecipação da pena a ser concretizada em futura sentença é tema controverso, havendo, inclusive, entendimento sumulado manifestando posicionamento contrário ao seu reconhecimento.

Em que pese o respeito denotado aos que entendem de maneira diversa, entendo cabível, neste caso específico, o reconhecimento de tal modalidade de prescrição, ante o princípio da economia processual.

Tal entendimento é baseado no fato concreto e real de que não existe razão plausível e lógica que admita a movimentação inútil da máquina judiciária com um processo onde já se sabe, antecipadamente, que, na sentença condenatória será impossível a aplicação da pena cujo prazo prescricional, analisado retroativamente entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, não seja superado.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida há mais de 3 (três) anos.

O fato possui pena mínima de 1 (um) ano.

Não há agravantes ou causas de aumento que poderão fazer com que a pena seja elevada a outro patamar prescricional.

Com isso, considerando a realidade do caso, a pena supostamente aplicada ao acusado não chegaria ao dobro do mínimo previsto, ou seja, fatalmente seria aplicada a pena inferior 2 (dois) anos, a qual prescreveria em 4 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Porém, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (fls. 14), sendo certo que o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme previsão legal do artigo 115, do Código Penal.

Portanto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (17/10/2018) e até a presente data, percebe-se que já se passaram mais de 2 (dois) anos, sendo imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Gabriel Soares, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Atualize-se o histórico de partes.

Oficie-se ao IIRGD.

Expeça-se a competente certidão de honorários em favor do patrono provisionado às fls 111.

Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Mongaguá, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA